

Instrumento Particular de Acordo de Confidencialidade e Sigilo Bilateral

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) — PROJETO PORTALCURSOS.NG

Aviso importante: este documento é uma **minuta preliminar**, destinada a servir de ponto de partida para negociação e posterior revisão por advogado habilitado antes de qualquer assinatura. Campos como [NOME], [CPF/CNPJ] e [PRAZO] devem ser preenchidos com os dados reais e definitivos das partes antes da formalização. Ao final deste documento consta a seção "**Pontos a Complementar**", com as lacunas identificadas que exigem decisão das partes.

Pelo presente instrumento particular de acordo de confidencialidade e sigilo, de natureza bilateral, de um lado

PARTE 1

[NOME/RAZÃO SOCIAL],
[NACIONALIDADE/NATUREZA JURÍDICA]
, inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob o nº
[NÚMERO], com sede/domicílio em
[ENDEREÇO COMPLETO], doravante
denominado(a) **PARTE 1**, responsável
técnica e/ou titular de direitos sobre o
projeto PortalCursos.NG.

PARTE 2

[NOME/RAZÃO SOCIAL],
[NACIONALIDADE/NATUREZA JURÍDICA]
, inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob o nº
[NÚMERO], com sede/domicílio em
[ENDEREÇO COMPLETO], doravante
denominado(a) **PARTE 2**.

Têm entre si, justo e contratado, o presente Instrumento Particular de Acordo de Confidencialidade e Sigilo Bilateral, doravante denominado simplesmente "ACORDO", que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas, e que vincula ambas as partes em caráter recíproco, sem prejuízo de eventual desequilíbrio no volume de informações trocadas.

1 Identificação das Partes

São partes deste ACORDO, conforme qualificação constante do preâmbulo, a **PARTE 1** e a **PARTE 2**, doravante designadas em conjunto como **PARTES** e, isoladamente, como **PARTE**, ambas obrigadas reciprocamente aos deveres de sigilo e confidencialidade estabelecidos neste instrumento, independentemente de qual delas seja, em determinado momento, a divulgadora ou a receptora da informação confidencial.

Cada PARTE declara possuir plena capacidade civil e, quando aplicável, poderes de representação legal ou societária suficientes para a celebração deste ACORDO.

2 Objeto

O presente ACORDO tem por objeto estabelecer as condições e obrigações recíprocas de sigilo e confidencialidade a serem observadas pelas PARTES em razão do acesso, troca ou conhecimento de informações relacionadas ao desenvolvimento, à arquitetura, à operação e à estratégia de negócio do sistema **PortalCursos.NG**, ecossistema digital de gestão acadêmico-administrativa recentemente desenvolvido, doravante denominado simplesmente "PROJETO".

As PARTES reconhecem que, em razão de eventual relação de desenvolvimento, prestação de serviços, licenciamento, parceria comercial ou negociação preliminar entre si, terão acesso a informações sensíveis e estratégicas relativas ao PROJETO, cuja proteção é objeto essencial deste ACORDO.

3 Definição de Informação Confidencial

Para os fins deste ACORDO, considera-se "**Informação Confidencial**" toda e qualquer informação, de natureza técnica, comercial, operacional, financeira ou estratégica, relativa ao PROJETO, revelada por uma PARTE à outra, verbalmente ou por escrito, em qualquer suporte ou meio, incluindo, exemplificativamente e sem caráter exaustivo:

Código-fonte (backend e frontend)	Funcionalidades e regras de negócio	Arquitetura de software e infraestrutura
Modelo e esquema de banco de dados	Credenciais de acesso e segredos técnicos	Estratégias de negócio e roadmap
Documentos e relatórios técnicos	Informações comerciais e financeiras	Dados de usuários, alunos e colaboradores

Também se consideram Informação Confidencial quaisquer análises, compilações, resumos, estudos ou documentos preparados por qualquer das PARTES a partir de Informação Confidencial recebida da outra, ainda que não expressamente identificados como confidenciais no momento de sua criação, desde que derivados de informação abrangida por este ACORDO.

A ausência de marcação expressa como "confidencial" em determinado documento ou comunicação não afasta sua proteção nos termos deste ACORDO, sempre que a natureza da informação, o contexto de sua revelação ou a razoável expectativa de sigilo indicarem seu caráter sensível.

4 Obrigações das Partes

Cada PARTE, na qualidade de receptora de Informação Confidencial da outra, obriga-se a:

1. utilizar a Informação Confidencial exclusivamente para os fins relacionados ao PROJETO e à relação existente entre as PARTES, sendo vedado seu uso para qualquer outra finalidade, própria ou de terceiros;
 2. não divulgar, revelar, publicar ou de qualquer forma disponibilizar a Informação Confidencial a terceiros, sem prévia e expressa autorização por escrito da PARTE reveladora;
 3. adotar padrão de cuidado e proteção compatível com o que emprega para suas próprias informações confidenciais de natureza semelhante, nunca inferior a um padrão razoável de diligência;
 4. restringir o acesso à Informação Confidencial exclusivamente a empregados, prepostos, sócios ou colaboradores diretamente envolvidos no PROJETO, e que estejam igualmente vinculados a obrigação de sigilo compatível com a ora estabelecida;
 5. comunicar imediatamente à outra PARTE qualquer violação, suspeita de violação, acesso não autorizado ou incidente de segurança envolvendo a Informação Confidencial de que tiver ciência;
 6. não realizar engenharia reversa, cópia, reprodução ou exploração comercial não autorizada do código-fonte, da arquitetura ou de qualquer elemento técnico do PROJETO a que tiver acesso em razão deste ACORDO.
-

5 Exceções à Confidencialidade

Não se consideram Informação Confidencial, para os fins deste ACORDO, as informações que:

1. sejam ou se tornem publicamente conhecidas, sem que tal divulgação decorra de violação deste ACORDO pela PARTE receptora;
2. já eram comprovadamente de conhecimento da PARTE receptora antes da revelação pela outra PARTE, desde que documentalmente comprovável;
3. sejam desenvolvidas de forma independente pela PARTE receptora, sem uso ou referência à Informação Confidencial recebida, mediante comprovação hábil;
4. sejam recebidas legitimamente de terceiro que não esteja, por sua vez, obrigado a sigilo em relação a tal informação;
5. devam ser divulgadas por força de lei, ordem judicial ou determinação de autoridade administrativa competente, hipótese em que a PARTE obrigada a divulgar deverá, sempre que legalmente possível, notificar previamente a outra PARTE, de modo a permitir-lhe adotar as medidas de proteção cabíveis, e restringir a divulgação ao estritamente exigido pela determinação legal ou judicial.

6 Prazo de Vigência

O presente ACORDO entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá vigente enquanto perdurar a relação entre as PARTES relacionada ao PROJETO, e, adicionalmente, pelo prazo de [PRAZO — ex.: 5 (cinco) anos] contado do término de tal relação, independentemente do motivo da extinção, ressalvadas as informações que constituam segredo de negócio ou dados pessoais sujeitos a prazo de proteção legal superior, hipótese em que prevalecerá o prazo legal aplicável.

As obrigações de confidencialidade relativas a código-fonte, arquitetura e demais elementos técnicos do PROJETO permanecerão vigentes por prazo indeterminado, enquanto tais elementos não se tornarem públicos por meio lícito e alheio a qualquer violação deste ACORDO.

7 Penalidades por Descumprimento

A PARTE que descumprir qualquer obrigação de sigilo prevista neste ACORDO sujeitar-se-á ao pagamento de multa compensatória no valor de [VALOR OU CRITÉRIO DE CÁLCULO], sem prejuízo da apuração e reparação integral de perdas e danos efetivamente comprovados pela PARTE prejudicada, incluindo danos emergentes e lucros cessantes.

Sem prejuízo da penalidade pecuniária, a PARTE prejudicada poderá requerer, judicial ou extrajudicialmente, a imediata cessação do uso ou divulgação indevida da Informação Confidencial, incluindo por meio de medida cautelar ou tutela de urgência, dada a natureza irreparável ou de difícil reparação que a violação de sigilo pode causar, em especial quanto a código-fonte, credenciais de acesso e dados de usuários.

As PARTES reconhecem que a violação das obrigações relativas a credenciais de acesso e dados de usuários, alunos e colaboradores pode configurar, adicionalmente, infração à legislação de proteção de dados pessoais, sujeitando a PARTE infratora às sanções administrativas e civis aplicáveis, sem prejuízo das penalidades contratuais ora previstas.

8 Devolução ou Destruição de Informações

Encerrada a relação entre as PARTES relacionada ao PROJETO, ou a qualquer tempo mediante solicitação escrita da PARTE reveladora, a PARTE receptora obriga-se a, no prazo de

[PRAZO — ex.: 15 (quinze) dias] :

1. devolver à PARTE reveladora todos os documentos, arquivos, mídias e demais materiais físicos ou digitais contendo Informação Confidencial, ou, a critério da PARTE reveladora;
2. destruir de forma segura e irrecuperável tais materiais, incluindo cópias, backups e registros digitais sob seu controle, certificando por escrito a destruição realizada, quando solicitado;
3. revogar quaisquer acessos, credenciais ou permissões concedidos em razão da relação encerrada, relativos a ambientes, sistemas ou repositórios do PROJETO.

Ressalva-se a possibilidade de retenção de cópias de Informação Confidencial exclusivamente na medida exigida por obrigação legal, regulatória ou por política de backup de rotina não seletiva, hipótese em que tais cópias permanecerão sujeitas às obrigações de sigilo previstas neste ACORDO pelo prazo aplicável.

9 Disposições Gerais

Este ACORDO não implica, por si só, a constituição de sociedade, associação, consórcio ou qualquer outra forma de vínculo societário entre as PARTES, tampouco cessão ou licenciamento de direitos de propriedade intelectual sobre o PROJETO, matéria que, se aplicável, deverá ser tratada em instrumento específico e separado.

A tolerância de uma PARTE quanto a eventual descumprimento pela outra não implicará novação, renúncia ou alteração das obrigações ora pactuadas, constituindo mera liberalidade.

Nenhuma das PARTES poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste ACORDO a terceiros sem prévia anuência expressa da outra PARTE, ressalvadas hipóteses de sucessão empresarial devidamente comunicadas.

Caso qualquer disposição deste ACORDO seja considerada nula ou inexecutável, as demais disposições permanecerão em pleno vigor, obrigando-se as PARTES a substituir a disposição inválida por outra que melhor reflita a intenção original de proteção da confidencialidade.

Este instrumento constitui a integralidade do acordo entre as PARTES quanto à confidencialidade do PROJETO, substituindo quaisquer entendimentos anteriores, verbais ou escritos, sobre a mesma matéria.

10 Foro Competente

Fica eleito o foro da Comarca de [CIDADE/UF] para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente ACORDO, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, sem prejuízo do direito de qualquer das PARTES requerer medida de urgência perante o foro que se mostrar mais adequado à efetiva proteção da Informação Confidencial.

[CIDADE/UF], [DATA].

TESTEMUNHAS

NOME: [NOME] — CPF: [CPF]

NOME: [NOME] — CPF: [CPF]

Valor Sugerido para Elaboração e Formalização

Honorário de redação jurídica para este instrumento específico, à parte de qualquer contrato principal (desenvolvimento, licenciamento ou manutenção) já tratado em outros documentos desta série.

R\$ 400,00 a R\$ 900,00

Faixa de honorário para elaboração/revisão de um NDA bilateral padrão, vinculado a um projeto de software já em desenvolvimento.

Lógica da estimativa: um acordo de confidencialidade bilateral é, em si, um documento de complexidade jurídica baixa a média — não envolve definição de escopo técnico, cronograma ou entregáveis, ao contrário dos instrumentos de prestação de serviços ou licenciamento já elaborados para o PortalCursos.NG. O valor de mercado para redação ou revisão de um NDA avulso no Brasil costuma variar entre **R\$ 300,00 e R\$ 1.500,00**, a depender da complexidade das cláusulas e do porte do escritório/profissional. A faixa sugerida (R\$ 400,00 a R\$ 900,00) reflete um NDA de complexidade padrão, já adaptado ao contexto específico do projeto (código-fonte, dados de alunos, credenciais), sem cláusulas atípicas que exigiriam pesquisa jurídica adicional.

(Suposição: valor de honorário de redação/revisão jurídica, não deve ser confundido com o valor do projeto de desenvolvimento do PortalCursos.NG em si, tratado em instrumento próprio. Caso este NDA seja elaborado em conjunto com o contrato principal de desenvolvimento — prática comum — recomenda-se incluí-lo como item acessório sem cobrança destacada, em vez de honorário avulso.)

Pontos a Complementar

Lacunas e decisões que dependem exclusivamente das partes, identificadas durante a elaboração desta minuta, e que devem ser resolvidas antes da assinatura.

- 1 Qualificação completa das partes** — nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e representante legal (quando pessoa jurídica) de ambas as partes ainda não foram informados e precisam ser preenchidos no preâmbulo antes da assinatura.
- 2 Natureza da relação entre as partes** — o contexto fornecido não especifica se este NDA antecede um contrato de desenvolvimento, de licenciamento de uso, de parceria comercial ou de simples negociação preliminar (due diligence). Isso pode justificar cláusulas adicionais específicas (ex.: exclusividade de negociação) não incluídas nesta minuta genérica.
- 3 Prazo de vigência pós-relação (Cláusula 6)** — o prazo de 5 (cinco) anos sugerido é um valor de referência de mercado para NDAs de tecnologia, não uma definição das partes; deve ser ajustado conforme a criticidade real da informação e eventual acordo entre elas.
- 4 Valor ou critério da multa por descumprimento (Cláusula 7)** — não foi informado valor de referência nem critério de cálculo (fixo, percentual sobre eventual contrato principal, etc.); é comum vincular este valor ao contrato principal entre as partes, caso exista.
- 5 Base legal de proteção de dados** — caso o acesso à Informação Confidencial envolva dados pessoais de alunos, colaboradores ou usuários do PortalCursos.NG, pode ser recomendável incluir cláusula específica de tratamento de dados (papéis de controlador/operador, nos termos da LGPD), a depender da natureza exata do acesso concedido a cada parte — informação não detalhada no contexto fornecido.
- 6 Foro competente** — a comarca a ser eleita depende do domicílio definitivo das partes, ainda não informado.